行政执行案件中加处罚款或滞纳金减免问题分析

万 琪*

在涉及加处罚款或滞纳金的行政执行(含非诉执行)案件中,法院常以“经与行政机关沟通,行政机关同意免除”为由,对加处的罚款或者滞纳金予以免除,其法律依据是行政强制法第四十二条,但该条对于加处罚款或者滞纳金减免的规定属于行政机关强制执行程序章节,对于进入申请法院强制执行阶段的案件,能否适用该条规定,理论界存在一定分歧。对此,笔者以所办案件为例,对行政执行案件中加处罚款或者滞纳金减免所涉法律问题进行分析,并对准确适用行政强制法第四十二条提出思考和建议。

一、案情简介

某省D市A培训学校办学以来一直无证经营学校食堂,D市食品药品监督管理局于2015年1月15日依法对其作出行政处罚决定,罚款3万元。该培训学校不服处罚决定,向该省食品药品监督管理局提起行政复议。2015年6月20日,该省食品药品监督管理局作出行政复议决定,维持D市食品药品监督管理局所作的处罚决定。2015年7月22日,A培训学校向D市法院提起行政诉讼,2015年11月25日,D市法院认为D市食品药品监督管理局未对A培训学校违法经营货值金额进行调查便作出行政处罚决定,以事实不清、证据不足为由,判决撤销被告D市食品药品监督管理局于2015年1月15日作出的行政处罚决定书;撤销被告该省食品药品监督管理局于2015年6月20日作出的维持行政处罚决定书。D市食品药品监督管理局不服一审法院判决,向该省第二中级法院提起上诉,2016年6月29日,该省第二中级法院判决撤销D市法院所作行政判决,驳回被上诉人A培训学校的诉讼请求。A培训学校向该省高级法院提起再审申请,2017年3月30日,该省高级法院驳回当事人再审申请。

2016年8月8日,D市食品药品监督管理局向D市法院申请强制执行A培训学校应缴纳的罚款3万元以及加处罚款3万元,两项共计6万元。2016年8月20日,D市法院责令A培训学校支付申请执行人罚款3万元,负担一审、二审案件受理费共计100元及执行费800元,支付加处罚款3万元。被执行人一直未履行生效法律文书确定的义务,其间D市法院也未对该案采取强制执行措施。2020年3月,D市食品药品监督管理局向D市检察院申请监督。经检察机关监督,D市法院重新启动执行程序,执行过程中,由于A培训学校食堂未继续经营,D市法院仅执行到罚款3万元,对于加处的3万元罚款,D市法院以“经与相关行政机关沟通,行政机关同意免除加处罚款”为由予以免除,但未见相关佐证材料。

二、该案所涉法律问题分析

(一)法院强制执行阶段能否减免行政机关决定加处的罚款或者滞纳金

行政强制法第四章是对行政机关强制执行程序的规定,其中第四十五条规定了行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金的情形,第四十二条规定了对加处罚款或者滞纳金减免的情形,而该法第五章申请法院强制执行一章却没有对此作出规定。因此,有学者提出,立法者如此设计,意味着进入法院强制执行阶段,便不能再对加处的罚款或者滞纳金进行减免。对此,理论界存在认识分歧。

第一种意见认为,一旦进入法院强制执行阶段,对于当事人采取补救措施的,即使行政机关同

*海南省儋州市人民检察院第四检察部检察官。

意，也不能减免加处的罚款或者滞纳金。主要理由如下：一是符合依法执行的要求。执行活动区别于审判活动，具有某些类似行政权的特征，较之审判权而言，其自由裁量的范围相对较小。尤其是行政非诉执行案件，此类案件不存在诉讼争议，法院对行政决定进行合法性审查，一旦裁定行政决定合法有效，便应当依照行政决定的内容进行强制执行，不得突破现有法律规定。依据体系解释方法，结合行政强制法章节设计的逻辑体系来看，该法第四十二条“当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金”规定在行政机关强制执行程序中，说明其仅适用于行政机关强制执行阶段。除非该条款规定在行政强制法总则部分，作为一种通行规则予以适用，否则不能在法院强制执行阶段适用。二是公权力行使应坚持法无授权不可为原则。行政机关作为公权力的行使者，其做出的行为必须具有法律依据，做到依法行政。行政强制法没有在第五章申请法院强制执行一章规定可以减免加处的罚款或者滞纳金，即为不可减免。三是有利于引导公民自觉守法。加处罚款决定往往由行政机关在行政相对人推诿或抗拒执行、态度恶劣的情形下作出，是对当事人不履行行政决定的一种督促手段。在行政执法权受到藐视或质疑的情形下，行政机关申请法院强制执行对行政相对人加处的罚款，通过司法权的介入彰显法律的权威，更有利于引导公民自觉遵守法律。

第二种意见认为，在法院强制执行行政决定时，当事人采取补救措施，且行政机关同意的，可以减免加处的罚款或者滞纳金。理由如下：一是符合立法目的和精神。行政强制法的立法目的在于规范行政强制的设定和实施，保障和监督行政机关依法履行职责，维护公共利益和社会秩序。有强制执行权的行政机关自行强制执行与没有行政强制权的行政机关申请法院强制执行，都是为了执行生效的行政决定。对于行政相对人来说，不论是被行政机关强制执行还是被法院强制执行，其都应当被平等对待。在行政机关强制执行程序中，当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金，而在法院强制执行程序中却不能减免，这有违实质意义上的公平正义，也与立法目的和精神不符。二是与行政强制法总则要求相呼应。行政强制法总则部分第六条规定，实施行政强制，应当坚持教育与强制相结合。这一原则普遍适用于行政机关强制执行程序和申请法院强制执行程序。设置该条款不仅在于保障执行生效的行政决定，同时也在于让行政相对人真正认识到违法行为带来“违法必究”的后果，督促其在今后的生活中改过自新，遵纪守法。此外，行政强制法第五章“申请法院强制执行”中并没有对“当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金”作出反向的禁止性规定。在法院强制执行阶段，当事人采取补救措施的，对其减免加处的罚款或者滞纳金，符合教育与强制相结合原则，符合立法本意。三是体现了善意文明执行理念。在法院强制执行过程中，当事人采取补救措施的，对其减免加处的罚款或者滞纳金，有利于鼓励被执行人为争取享受减免政策而主动履行行政决定，减少执行阻力和对抗，达到和谐执行的目的。对此，笔者赞同第二种观点。

（二）司法实务中适用行政强制法第四十二条存在的问题及原因分析

行政强制法第四十二条关于“减免”条件的设计是从缓解社会矛盾、构建和谐社会角度考虑的。加处罚款和滞纳金是对当事人不履行行政决定的一种类似惩罚性措施，但惩罚是手段，教育才是目的。如果当事人积极采取补救措施改正违法行为、主动消除违法后果，并在催告期限内主动缴纳罚款、税款或者行政收费，且该行为不会损害国家利益和社会公共利益的，则可以与当事人达成和解协议，适当减免相应的罚款或滞纳金。但在司法实务中，存在一些滥用行政强制法第四十二条的情形。如，在一些行政非诉执行案件办理过程中，为减轻执行难度，一些法院对加处的罚款或者滞纳金进行减免，常用的理由便是“经与相关行政机关沟通，行政机关同意减免”，但对于被执行人如何采取补救措施，法院是否依法与行政机关进行沟通等，没有相关证据予以佐证。笔者认为，发生此类情形的原因有：一方面，行政强制法的颁布强化了“司法主导型”模式，法院在行政非诉执行案件中起着决定性作用，加之法院和行政机关都存在案件量大的问题，部分办案人员有尽快“案结事了”的思想，对当事人是否真正“采取补救措施”这一减免的前提条件并未严格把握；另一方

面，一些办案人员法律素养不足，导致本应被执行到位的加处罚款和滞纳金被错误减免。

三、该案的启发：如何准确适用行政强制法第四十二条的减免规定

准确适用行政强制法第四十二条的减免规定，可从以下几个方面考虑。

（一）建立执行阶段法院与行政机关有效衔接机制

行政执行案件存在的一个普遍问题是，一旦进入法院强制执行阶段，行政机关便对案件基本置之不理，认为该怎么执行是法院的事情，法院在执行中起着主导和决定性作用，因此对后续执行情况往往怠于主动跟进了解。这在实践中会导致许多问题，如案件进入执行阶段法院久拖不结甚至未采取任何执行措施、法院终结本次执行或结案时行政机关不知情、执行未按照行政决定的内容全面足额执行等，一定程度上都会损害执法司法公信力。针对这种情况，建立执行阶段法院与行政机关有效衔接机制十分必要。具体来讲，对于可以减免加处罚款或者滞纳金的案件，法院作出减免决定前，应与行政机关商议是否符合减免条件，对减免会不会损害公共利益和他人合法权益进行合理的评估并形成相应记录，因为依据行政强制法的规定，可以作出减免决定的真正主体是行政机关而非法院。

（二）完善行政机关内部管理机制，细化相关办案准则

笔者调研了解到，在案件进入法院强制执行阶段后，究竟谁应当对案件的后续情况跟进负责，行政机关内部的法规部门和案件承办人意见不一。法规部门认为，其负责按照流程对相关案件申请法院强制执行，案件承办人对案情更加了解，因此应由案件承办人对案件执行情况进行跟进。案件承办人则认为，案件已经移交法规部门，后续的事情与他们无关，这就导致案件进入法院执行程序后无人跟进负责。针对这种情况，应结合行政机关的具体情况，明确职责分工，督促行政决定最终执行到位。

此外，加处罚款或者滞纳金是一种间接的强制执行方式，实践中很常见，细化相应的“减免”标准有利于提升执法效率和公信力。对于如何认定“当事人采取补救措施”，可从以下几个方面考虑：一是当事人是否具有主观恶意。如果当事人只是对行政决定一时难以接受，不愿意缴纳，后续经办案人员释法说理，意识到自身行为的违法性，愿意积极改正的，可以予以减免。如果当事人为规避处罚，采取与行政机关对抗等非正当手段，具有主观恶意，则不应予以减免。二是当事人是否存在客观不能，且是否在客观不能情况消失后主动履行。行政决定一经作出便生效，但当事人可能因家庭困难或资金周转困难等客观原因而不能及时按照要求履行，进而导致加处罚款或者滞纳金的情形产生。此种情形下，可以结合当事人的实际情况，对加处的罚款或者滞纳金进行减免，体现执法为民和构建和谐社会的要求。三是减免决定的作出需要提供相关证据材料予以佐证。可以通过听证会、执法公示、联席会议、笔录材料等，对当事人采取补救措施、行政机关决定减免的情况进行相应记录。

（三）加强对行政执行案件的监督

行政诉讼法和人民检察院组织法都规定检察机关有权对行政诉讼活动进行监督，2018年最高人民检察院下发的《全国检察机关民事行政非诉执行监督专项活动实施方案》推动建立了多元化行政诉讼监督格局，对监督法院依法执行，促进行政机关依法行使职权，发挥了积极作用。针对该案所讨论的执行阶段加处罚款或者滞纳金减免的问题，一方面检察机关可以通过持续深化行政非诉执行专项监督活动，聚焦突出问题开展“小专项”活动，对法院执行阶段减免加处罚款或者滞纳金的案件进行集中排查，重点排查此类案件是否有书面证据材料证实符合减免条件，对缺乏证据支持的案件，可以通过类案监督的方式，依法向法院提出检察建议，加强对法院执行活动的监督；另一方面，对于行政机关未严格按照行政强制法第四十二条规定的前提条件，降低标准同意减免加处罚款或者滞纳金的情形，检察机关可以依法向行政机关提出改进工作、完善治理的检察建议，促进行政机关提高对申请法院强制执行案件的重视，推动行政机关不断完善工作机制。

[编辑：张　倩]